

1530139-21.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... a materialidade do delito de roubo narrado na denúncia, bem como que os réus são seus autores.

Houve realmente a prática do crime de roubo duplamente majorado, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/06 e 20/21), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fl. 27), Auto de Exibição, Apreensão, Entrega e Avaliação (fls. 28/30), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1530139-21.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530139-21.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2340542/2021 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 21954474 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2340542 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS e outro

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS e WESLEY MARTINS NASCIMENTO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 14 de dezembro de 2021, por volta de 17h30, na Av. Ouro Verde de Minas, nº 260, nesta capital, agindo previamente ajustados, através de prévio acordo e mútua cooperação, subtraíram, para si, objetos, valores e o veículo Ford/Fiesta, cor preta, placas EZC6J14, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo contra as vítimas A.S, R.S.J. e A.S.R..

É da inicial que, segundo consta, as vítimas estavam no interior da oficina mecânica situada no local do fato, instante em que foram abordadas pelos dois denunciados, exibindo armas de fogo e anunciando assalto. Os denunciados as levaram até o interior da oficina e passaram a subtrair objetos e valores. Em dado instante, aproveitando momento de descuido dos criminosos, as vítimas entraram em luta corporal com DANIEL. Nesse momento, WESLEY efetuou disparos de arma de fogo para impedir a reação das vítimas e se evadiu na posse do veículo Ford/Fiesta que se encontrava na oficina.

Consta da denúncia que, policiais foram comunicados do roubo em andamento e rumaram para o local. No trajeto se depararam com o veículo, que era conduzido por WESLEY, interceptando-o.

Extraí-se da exordial que, no interior do veículo foi localizada uma arma de fogo, revólver com numeração suprimida, calibre 38, com duas munições deflagradas, duas picotadas e uma intacta.

Narra ainda a denúncia que, em buscas pelas imediações do local do roubo, os policiais encontraram o veículo utilizado pelos criminosos para se deslocarem até o local: Fiat/Uno, cor preta placas DXP-8753.

Interrogados perante a autoridade policial, os denunciados permaneceram em silêncio (fls. 14 e 15).

Por fim, extraí-se da exordial que, em pesquisa constatou-se que o denunciado DANIEL é procurado pela Justiça, com mandado de prisão emitido em 17/09/2021 (autos 1518011-18.2021.8.26.0050) e WESLEY é reincidente específico.

Foi realizada audiência de custódia no dia 15 de dezembro de 2021 (fls. 78/79), as prisões em flagrante foram homologadas e convertidas em prisão preventiva com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 80/83).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 10 de janeiro de 2022 e, nesta mesma ocasião, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 14 de fevereiro de 2022, às 16h30 (fls. 110/111).

A Defesa constituída pelo Réu WESLEY apresentou Resposta à Acusação as fls. 132/133.

Foi mantido o recebimento da denúncia em relação ao réu WESLEY em decisão datada de 02 de fevereiro de 2022 (fls. 136/137).

Os réus foram citados (fls. 147 e 149).

A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação em favor do Réu DANIEL, tendo sido mantido o recebimento da denúncia em relação a ele.

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as vítimas, uma testemunha policial militar e, em seguida, os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução, em alegações finais o Ministério Público requereu, em suma, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação dos Réus, nos termos da denúncia.

A Defesa constituída do Réu WESLEY, por sua vez, requereu, em síntese, que a pena seja fixada no mínimo legal e o regime a ser aplicado seja o intermediário, com direito ao acusado apelar em liberdade.

A Defensoria Pública, a seu turno, atuando em favor do Réu DANIEL, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da primariedade do acusado e de sua confissão espontânea, e a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando a inexistência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis e o período de prisão cautelar do réu, que no presente caso ultrapassou dois meses; b) o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no § 2º, inciso I, do art. 157, do Código Penal; c) a aplicação do disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, reconhecendo-se tão somente uma das causas de aumento de pena previstas no art. 157 do Código Penal, pois o delito teria sido praticado por dois indivíduos, número mínimo a configurar o concurso de pessoas, e com o emprego, em tese, de uma única arma de fogo, inexistindo circunstâncias mais gravosas que fundamentem majoração acima do mínimo, tratando-se, aliás, de entendimento pacificado pela Súmula nº 443 do E. Superior Tribunal de Justiça; d) a concessão ao acusado do

direito de apelar em liberdade, pois a instrução criminal está encerrada e estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito de roubo narrado na denúncia, bem como que os réus são seus autores.

Houve realmente a prática do crime de roubo duplamente majorado, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/06 e 20/21), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fl. 27), Auto de Exibição, Apreensão, Entrega e Avaliação (fls. 28/30), Boletim de Ocorrência (fls. 43/50), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

De início, verifica-se que as vítimas A.S., R.S.J. e A.S.R. reconheceram os denunciados na fase policial, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa acostado a fl. 27.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima A.S.R. narrou, em suma, que reconhece o número "1" (Réu DANIEL). O número "2" (Réu WESLEY) também parece. Lembra bem do número "1". Estavam na porta do estabelecimento do tio e foram abordados por dois indivíduos que os levaram para dentro da oficina, sempre com grandes ameaças, falando que ia matar. Ele foi conduzindo para o fundo da oficina. O declarante foi colocado dentro do escritório e um ficou com o declarante com a arma e o outro indivíduo foi tirando os pertences de dentro do bolso. O tio acabou agarrando um e o outro deu tiro. O declarante viu somente uma arma de fogo. O que deu os tiros ficou com o declarante. O que ficou com o declarante foi o número "2" (Réu WESLEY) e reconheceu na delegacia. Tiraram celulares, dinheiro e do declarante a carteira também. O declarante recebeu muita ameaça e o indivíduo pegou as chaves do carro do declarante e depois saiu com o carro. Depois conseguiram recuperar os bens. Também foi recuperado o carro do declarante, com a ajuda da polícia. Um dos autores do roubo saiu com o carro do declarante. O tio entrou em luta corporal com um dos autores. Do declarante foi levado o carro e a aliança. Daniel foi detido dentro da oficina, hoje identificado com o número "1" e o número "2" saiu com o carro (WESLEY). O número "2" (WESLEY) efetuou o disparo.

Também foi ouvida em juízo a vítima R.S.J., que relatou, em síntese, que na delegacia reconheceu o que atirou. De repente apareceram os dois empurrando, ameaçando. Quando chegaram próximos do banheiro no fundo um dos indivíduos deu as costas para o irmão. Para o declarante seriam os indivíduos com número "2" (Wesley) e "3" (figurante colocado ao lado dos réus). O indivíduo que atirou foi o mesmo que saiu com o carro.

Ainda foi ouvida em juízo a vítima A.S., extraíndo-se de suas declarações, em síntese, que reconhece os indivíduos com número "1"(DANIEL) e "2"(WESLEY). Acha que na Delegacia reconheceu o número "2". Não reconhece o número "3" (figurante). O número "2" estava com a arma. Estavam na porta quando eles chegaram e levaram para o fundo. Começaram a retirar todas as coisas. O declarante ficou tão nervoso que agarrou um deles. Pegaram um e o outro fugiu. O número "2" deu tiros e fugiu com o carro e a aliança do sobrinho. Do declarante retiraram celular e dinheiro que tinha no bolso. Só viu um indivíduo com arma. A Rota chegou rapidinho.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Fábio Gustavo Ferreira, policial militar, extraíndo-se de seu depoimento, em suma, que estavam em patrulhamento de rotina e foi irradiado roubo em andamento. Estavam próximos do local. Foi irradiado Fiesta preto e numeral da placa. Se depararam com o veículo e realizaram a abordagem O réu Wesley conduzia o veículo e tinha um revólver. Questionado Wesley informou que realmente foram roubar a oficina mecânica e que fez os disparos e se evadiu com o veículo Fiesta. Outra equipe foi ao local e conduziu o outro réu. O Réu Wesley é o indivíduo da direita de quem olha para a tela. O veículo conduzido pelo réu Wesley era de propriedade de uma das vítimas. O réu confessou para a equipe que fez os disparos porque as vítimas entraram em luta corporal com o outro réu. A outra

equipe narrou que quando chegaram ao local o outro réu já estaria rendido pelas vítimas. Se não se engana eram três vítimas e um dava para perceber certa idade. Ao serem interrogados em juízo, os réus confessaram a prática delitativa. O Réu DANIEL narrou, em síntese, que está com 23 anos de idade. Não sabia que estava na situação de “procurado”. Ficou sabendo no hospital. Não teve audiência na 5ª Vara Criminal da Capital. Não veio alvará desse processo. Veio para São Paulo em 2015. Tinha 16 ou 17 anos se não se engana. Morava com a irmã, cunhado, sobrinho e dois filhos. Na época em que foi preso estava trabalhando arrumando móveis e como ajudante de pedreiro. Sem registro. Chegou perto da vítima que lhe enforcou. A terceira vítima pegou uma faca dizendo que ia tirar suas partes íntimas. Está arrependido. Não conhecia Wesley. Encontrou com Wesley em uma praça. Wesley convidou o interrogando para roubar. Foram juntos até a oficina. O Fiat Uno era do interrogando e da namorada. Tem documento do Fiat Uno, recibo de compra e venda. Está em nome de Rodrigo, antigo dono. Tinha uma arma. A arma era de um menino da praça que estava conversando com o interrogando e com Wesley. Esse menino estava com a arma e deixou com o interrogando e com Wesley. Foi Wesley que efetuou tiro. Estava desmaiado na hora.

O Réu WESLEY narrou, em suma, que está com 23 anos de idade. Já foi condenado por roubo quatro vezes. Estava em liberdade desde o mês 7 de 2021. Não se recorda até quando tinha pena para cumprir. Morava com a esposa e o filho. Estava trabalhando em oficina mecânica. Nesse dia tinha acontecido uns negócios e estava passando por dificuldades. Nesse dia foram os dois mesmos que fizeram. A arma não era do interrogando. A arma era do corréu Daniel. Admite que efetuou disparos para o alto para que as vítimas soltassem Daniel. Saiu correndo, virou duas ou três ruas e a viatura pegou o interrogando. Estava com o carro da vítima. Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469:

“(…) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos”.

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411:

“A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia”.

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pelas vítimas, que procuraram narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoas desinteressadas, nenhum motivo teriam para incriminar gratuitamente os réus.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. – “Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu” (TACRIM-SP – 16ª C. – AP 132.620-9/9 – Rel.

Mesquita de Paula – j. 03.10.2002 – Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos)

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. – “Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação” (TACRIM-SP – 8º Gr.Cs. – Ver. 427.712/1 – Rel.

Carlos Biasotti – j. 22.05.2003 – Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos)

Na mesma senda, o seguinte julgado:

Apelação. Réus condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes - Recurso da defesa - Pretendida absolvição pela fragilidade do conjunto probatório

supostamente inapto a gerar a condenação. Condenação, todavia, que efetivamente se impunha face ao conjunto probatório contido nos autos, sobretudo prova testemunhal e encontro da "res" em poder dos agentes, plenamente indicativo da ocorrência material do fato e da autoria atribuída aos recorrentes, e da configuração da causa de aumento referida - Ônus da defesa quanto aos fatos desconstitutivos de que não se desincumbiu a contento. Recurso improvido". (Apelação criminal 8755233400. Relator: Salles Abreu. 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 11/09/2007. Data de registro: 26/10/2007). (grifos nossos)

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que as ilustres Defesas não apresentaram nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (se há o concurso de duas ou mais pessoas).

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas de que os réus agiram conjuntamente para a prática do crime de roubo.

No mais, consoante elucidativo julgado:

TACRSP: "Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas" (RJDTACRIM 18/134).

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo).

A majorante do emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal) restou demonstrada nos autos. Com efeito, as vítimas foram uníssonas no sentido de que os réus portavam arma de fogo.

Além disso, sobreveio aos autos laudo pericial nº 6.708/2022, acostado as fls. 161/164, de exame no revólver apreendido com o Réu Wesley, de onde se extrai que a arma era eficaz, pois no estado em que se encontrava podia ter sido utilizada na realização de disparos.

Assim, entendendo perfeitamente comprovada a materialidade do crime, bem como a autoria, é necessária a condenação dos réus como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e §2º-A, I, do Código Penal.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal

Em primeira fase verifico que o réu DANIEL é primário e não ostenta antecedente que possa ser considerado desabonador para elevar a pena base, à luz da Súmula 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Não se olvida a informação de que o Réu Daniel se encontrava na situação de "procurado" na data do fato, em razão de mandado de prisão expedido pela 5ª Vara Criminal Central, conforme folha de antecedentes as fls. 57/58 e certidão as fls. 74/75. Todavia, ausente qualquer condenação anterior. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, para o Réu Daniel fixo a pena-base no mínimo legalmente previsto, partindo de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ainda em primeira fase, em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu WESLEY, além de reincidente específico, circunscrição que será apreciada apenas em segunda fase de aplicação da pena, ostenta outros antecedentes desabonadores, consoante folha de antecedentes as fls. 61/67 e certidão as fls. 70/73. Com efeito, o réu WESLEY

ostenta: a) condenação anterior pelo crime de roubo duplamente majorado em processo no 0112474-65.2017.8.26.0050 (0003460-42.2018.8.26.0041), da 22ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para a Defesa aos 30/11/2018 (livramento condicional em 27/07/2021); b) condenação anterior pelo crime de furto tentado, em processo no 0045426-89.2017.8.26.0050, da 15ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para a Defesa aos 24/06/2019; c) condenação anterior pelo crime de furto qualificado tentado, em processo no 0090223-53.2017.8.26.0050 (0019370-46.2017.8.26.0041), da 5ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para a Defesa aos 13/11/2017 e, d) condenação anterior pelo crime de furto qualificado tentado, em processo no 1511888-86.2020.8.26.0228 (0011761-70.2021.8.26.0041), da 2ª Vara Criminal, com trânsito em julgado para a Defesa aos 05/04/2021. Esse histórico denota que o Réu Wesley continua a fazer do alheio seu meio de vida e que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir a sua conduta. Assim, considerando a presença de maus antecedentes, aumento, para o réu WESLEY, a pena-base em 1/6 (um sexto) culminando na pena de 4 (quatro) anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, para o Réu Wesley, diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme exposto acima) e da atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase.

Também na segunda fase, para o Réu Daniel, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, mas deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Em terceira fase, aumento a pena do crime de roubo em 2/3 (dois terços) em razão da majorante do emprego de arma de fogo, perfazendo um total de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 18 dias-multa para o réu WESLEY e de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa para o réu DANIEL. Registro a aplicação, no presente caso, da regra disposta no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal: "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".

Regime de cumprimento de pena

O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Não se olvida a gravidade do crime cometido em concurso de agentes e emprego de arma de fogo, tendo o próprio Réu Wesley admitido ter efetuado disparos. Duas das vítimas eram maiores de 60 anos de idade, uma à época com 70 anos de idade e a outra com 67 anos de idade. O Réu Wesley é reincidente específico, ostenta maus antecedentes e estava em cumprimento de pena. O Réu Daniel estava na situação de "procurado", em razão de mandado de prisão expedido em processo da 5ª Vara Criminal da Capital, onde também responde a processo por crime de roubo (fls. 95/96 e 125/126). Por tais circunstâncias, o único regime de cumprimento de pena compatível com o caso é o inicial fechado (artigo 33, §§ 2º, "a" e 3º do Código Penal).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça e pena privativa de liberdade superior a quatro anos, fatos impeditivos da concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR os acusados DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS e WESLEY MARTINS NASCIMENTO, qualificados nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, impondo, por isso, para o réu WESLEY a pena privativa de liberdade de 7 anos, 9 meses e 10 dias

de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 18 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal e para o réu DANIEL a pena privativa de liberdade de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 16 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que os réus tenham condição financeira favorecida.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003 condeno cada Réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Considerando que os réus responderam a todo o processo presos, não se justificando suas solturas agora que condenados, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já salientado, o crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. O Réu Wesley é reincidente específico, ostenta maus antecedentes e estava em cumprimento de pena. O Réu Daniel estava na situação de "procurado", em razão de mandado de prisão expedido em processo da 5ª Vara Criminal da Capital, onde também responde a processo por crime de roubo (fls. 95/96 e 125/126). Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomendem-se os réus.

Autorizo, se o caso, a expedição de guias de recolhimento provisórias.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se o nome dos sentenciados no "Rol dos Culpados" e expeçam-se guias de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença às vítimas (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intimem-se os réus, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Com o trânsito em julgado, oficie-se para destruição da arma apreendida e submetida a perícia conforme fls. 161/164, nos termos do Comunicado CG 367/2014, uma vez que se trata de arma com numeração suprimida.

Com relação ao veículo Fiat/Uno apreendido às fls. 28/30, fica deferida a restituição a seu legítimo proprietário, mediante a apresentação da documentação comprobatória da propriedade diretamente à D. Autoridade Policial.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA